

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 28/2530

บริษัทเพ็ทโปรดักส์ จำกัดฯ

ผู้ร้อง

ผู้ร้องคัดค้าน

ผู้ร้อง

นางสาวทัศนีย์ เพิ่มญาติ

ผู้ร้อง

นางสาวทัศนีย์ เพิ่มญาติฯ ผู้ร้องคัดค้าน

ผู้ยื่นคำร้อง

พ.ร.บ.จัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ.2522 มาตรา 54

ความว่า ผู้ร้องคัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางสั่งว่าอุทธรณ์ผู้ร้องคัดค้านหาใช่อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายไม่ หากแต่เป็นอุทธรณ์ในปัญหาข้อเท็จจริงทั้งสิ้น ต้องห้ามตามพระราชบัญญัติจัดตั้งศาลแรงงานและวิธีพิจารณาคดีแรงงาน พ.ศ. 2522 มาตรา 54 จึงไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องคัดค้าน

ผู้ร้องคัดค้านเห็นว่า ผู้ร้องคัดค้านได้อุทธรณ์คำสั่งของศาลแรงงานกลางที่ไม่อนุญาตให้ผู้ร้องคัดค้านเลื่อนคดี ตามรายละเอียดในรายงานกระบวนการพิจารณาของศาลฉบับลงวันที่ 31 ตุลาคม 2529 เพื่อผู้ร้องคัดค้านจะได้ติดตามนายช้อยแผน สะท้อน พยานมาเบิกความต่อศาล ซึ่งถ้าหากมาเบิกความแล้วอาจทำให้ศาลวินิจฉัยคดีนี้เป็นคุณแก่ผู้ร้องคัดค้านได้ และได้อุทธรณ์ในปัญหาข้อกฎหมายให้ศาลฎีกาวินิจฉัยความบริสุทธิ์ใจของผู้ร้องคัดค้านจากพฤติการณ์ที่ผู้ร้องคัดค้านนำพยานเข้าสืบ และจากข้อเท็จจริงที่ศาลแรงงานกลางรับฟัง หากศาลฎีกาเห็นว่าผู้ร้องคัดค้านไม่มีเจตนาแสดงใบรับรองแพทย์ซึ่งผู้ร้องคัดค้านไม่รู้ว่า เป็นของปลอม ผู้ร้องคัดค้านย่อมมีความบริสุทธิ์ใจ โปรดมีคำสั่งให้รับอุทธรณ์ของผู้ร้องคัดค้าน

หมายเหตุ ทนายผู้ร้องได้รับสำเนาคำร้องแล้ว (อันดับ 46)

ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งอนุญาตให้ผู้ร้องลงโทษนางสาวทัศนีย์เพิ่มญาติ ผู้ร้อง
คัดค้าน ซึ่งเป็นกรรมการลูกจ้างของผู้ร้องด้วยการเลิกจ้าง ฐานฝ่าฝืนระเบียบข้อ
บังคับของบริษัทเพ็ทโปรดักส์จำกัด ผู้ร้อง

ผู้ร้องคัดค้านอุทธรณ์ ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ดังกล่าว (อันดับ
43)

ผู้ร้องคัดค้านจึงยื่นคำร้องนี้ (อันดับ 44)

คำสั่ง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของผู้ร้องคัดค้านเป็นอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาล
แรงงานกลางฟังว่า ผู้ร้องคัดค้านไม่ได้ป่วยจริงตามวันลาและได้นำใบสำคัญความเห็น
แพทย์ปลอมที่ไม่ใช่แพทย์ที่แท้จริงมาใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้บังคับ
บัญชาจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ส่วนข้ออุทธรณ์ที่ศาลแรงงานกลางไม่ให้ผู้ร้อง
คัดค้านเลื่อนคดีและถือว่าผู้ร้องคัดค้านไม่มีพยานมาสนับสนุน ผู้ร้องคัดค้านมิได้โต้แย้ง
คำสั่งดังกล่าวของศาลแรงงานกลางไว้ทั้ง ๆ ที่มีเวลาเพียงพอที่จะโต้แย้งได้ก่อนศาล
แรงงานกลางมีคำสั่งให้เลิกจ้าง จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อนี้ ที่ศาลแรงงานกลางมี
คำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องคัดค้านจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

พิเคราะห์แล้ว อุทธรณ์ของผู้ร้องคัดค้านเป็นอุทธรณ์โต้เถียงข้อเท็จจริงที่ศาล
แรงงานกลางฟังว่า ผู้ร้องคัดค้านไม่ได้ป่วยจริงตามวันลาและได้นำใบสำคัญความเห็น

แพทย์ปลอมที่ไม่ใช่แพทย์ที่แท้จริงมาใช้เป็นหลักฐานยื่นต่อผู้ร้องซึ่งเป็นผู้บังคับบัญชาจึงเป็นอุทธรณ์ในข้อเท็จจริง ส่วนข้ออุทธรณ์ที่ศาลแรงงานกลางไม่ให้ผู้ร้องคัดค้านเลื่อนคดีและถือว่าผู้ร้องคัดค้านไม่มีพยานมาสนับสนุน ผู้ร้องคัดค้านมิได้โต้แย้งคำสั่งดังกล่าวของศาลแรงงานกลางไว้ทั้ง ๆ ที่มีเวลาเพียงพอที่จะโต้แย้งได้ก่อนศาลแรงงานกลางมีคำสั่งให้เลิกจ้าง จึงต้องห้ามมิให้อุทธรณ์ในข้อนี้ ที่ศาลแรงงานกลางมีคำสั่งไม่รับอุทธรณ์ของผู้ร้องคัดค้านจึงชอบแล้ว ให้ยกคำร้อง

(สุรัตน์ ศรีอนุพันธุ์-junท์ จันทรวงศ์-จ่านง นิยมวิภาต)

<u>แหล่งที่มา</u>	กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา
<u>แผนก</u>	
<u>หมายเลขคดีแดงศาลชั้น</u>	
<u>ต้น</u>	<u>หมายเหตุ</u>